

1501539-51.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212864/2021 - DEL.POL.ITAPEVI,

19471255 - DEL.POL.ITAPEVI, 2170/21/407 - DEL.POL.ITAPEVI, 2212864 -

DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELVIS ALVES DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501539-51.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501539-51.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212864/2021 - DEL.POL.ITAPEVI,

19471255 - DEL.POL.ITAPEVI, 2170/21/407 - DEL.POL.ITAPEVI, 2212864 -

DEL.POL.ITAPEVI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELVIS ALVES DA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

ELVIS ALVES DA COSTA e BARBARA DAIANA DOS SANTOS, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 19h30min, na Rua dos Trabalhadores, n.º 148, Parque Suburbano, nesta cidade e Comarca, os réus, com unidade de desígnios, traziam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados (f. 107 e 110) e apresentaram defesa prévia (f. 116-120). Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 18 de janeiro de 2022 (f. 129-130). Os réus foram citados (f. 149), dando-se seguimento à persecução penal em Juízo. Foi informado o óbito do réu Elvis Alves da Costa (f. 150-155).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado a ré Barbara Daiana dos Santos ao final (f. 161). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 161).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa aos acusados a prática da infração penal prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Preliminarmente, verifica-se que o réu Elvis Alves da Costa veio a óbito, conforme informado nos ofícios de f. 150-155.

A morte do agente está devidamente comprovada pela certidão de óbito juntada à f. 163. De se reconhecer, portanto, a extinção da punibilidade em relação ao acusado Elvis Alves da Costa, nos termos do art. 107, I, do CP.

Feitas essas considerações e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

No que tange à ré Barbara Daiana dos Santos, a pretensão acusatória é improcedente. Isso porque, conquanto o laudo pericial de f. 156-158 tenha atestado a apreensão, no local dos fatos, da quantidade de drogas indicadas na denúncia, não restou demonstrada a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes em relação à acusada.

A ré permaneceu silente em solo policial e, na oportunidade em que foi ouvida em juízo, negou a prática delitiva, asseverando que apenas o réu Elvis Alves da Costa estava em posse das drogas e traficando no local.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não se prestam a comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, que a ré praticou algum dos núcleos verbais do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Os guardas civis municipais afirmam que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram os acusados juntos com um terceiro indivíduo não identificado. O indivíduo empreendeu fuga, e o réu Elvis Alves da Costa se livrou de uma sacola assim que viu a viatura. Abordaram os réus e recuperaram a sacola, que tinha drogas em seu interior. Nada foi encontrado em posse da ré Barbara Daiana dos Santos.

Tampouco a exordial acusatória atribui à acusada a prática de um dos verbos do tipo penal de tráfico ilícito de entorpecentes. Ao revés, narra os fatos tal como as testemunhas esclareceram na solenidade judicial: era o acusado Elvis Alves da Costa quem trazia consigo a sacola com drogas; a ré, por sua vez, nada tinha de ilícito em seu poder.

Importante ressaltar, nesse passo, que não se pode cogitar de condenar a acusada por participação no delito de tráfico, pois a denúncia não explorou essa possibilidade. Há tão somente a imputação de coautoria, o que não restou demonstrado nos autos.

Por fim, eventual confissão informal aos guardas civis municipais no momento da abordagem (f. 06) não serve para a condenação, pois não repetida em juízo.

Deveras, o art. 155 do CPP veda a condenação com base exclusivamente em provas produzidas no curso da investigação: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Assim, ausentes provas que demonstrem a autoria por parte da acusada, conclui-se que o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Desse modo, uma vez não demonstrada a autoria do delito de tráfico, de rigor a absolvição da acusada Barbara Daiana dos Santos.

EM RAZÃO DO EXPOSTO:

(a) declaro extinta a punibilidade de ELVIS ALVES DA COSTA, nos termos do art. 107, I, do CP; e
(b) julgo improcedente a pretensão acusatória para absolver a ré BARBARA DAIANA DOS SANTOS, já qualificada, do crime a ela imputado, na forma do art. 386, V, do CPP. Se a ré estiver presa apenas por este processo, expeça-se alvará de soltura clausulado a seu favor.

Sem custas (art. 6.º da Lei n.º 11.608/2003).

P.I.C.

Itapevi, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA